

Инструкция за условията и реда за координация на изпълнението на дейностите , произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги)

**Глава I.
Общи разпоредби**

Чл. 1. (1) Настоящата инструкция урежда условията, реда и механизма за координация между Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Съветът за електронни медии (СЕМ) и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) при изпълнение на правомощията им по Регламент (ЕС) 2022/2065 и Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

(2) Инструкцията определя формите на взаимодействие, обмена на информация и координация във връзка с надзора върху доставчиците на посреднически услуги съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065.

(3) Инструкцията има за цел да осигури ефективно, пропорционално и съгласувано прилагане на Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС при спазване на принципите по чл. 4.

Чл. 2. Инструкцията се прилага при осъществяване на надзор, обмен на информация, координация на проверки, предприемане на съвместни действия и изпълнение на задължения за сътрудничество и докладване на национално и европейско равнище.

Чл. 3. За целите на настоящата инструкция:

1. „Регламент (ЕС) 2022/2065“ означава Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 година относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги).

2. „Доставчик“ означава лице, което предоставя посредническа услуга съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065.

3. „Лични данни“ е понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

4. „Специални категории данни“ са личните данни, посочени в чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

5. „Обработване“ на лични данни е понятието по чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

6. „Профилиране“ е понятието по чл. 4, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

7. „Случай по Регламент (ЕС) 2022/2065“ е сигнал, проверка или производство, свързани с прилагането на регламента.

8. „Трансграничен случай“ е случай, който засяга доставчик на посреднически услуги или потребители в повече от една държава членка.

9. „Съвместна проверка“ е проверка, извършвана координирано от два или повече компетентни органа.

10. „Значително обществено въздействие“ е въздействие с висока степен на влияние върху функциите на държавните органи или обществения ред.

Чл. 4. Координацията между компетентните органи се осъществява при спазване на следните принципи:

1. Законност, пропорционалност и зачитане на основните права, включително свобода на изразяване и достъп до информация;
2. Институционална независимост на всеки компетентен държавен орган;
3. Ефективност, своевременност, прозрачност и отчетност на действията;
4. Защита правата на субектите на данни и поверителност на информацията.

Глава II. Роли и компетентности

Чл. 5. (1) КРС е национален координатор по Регламент (ЕС) 2022/2065 и основен орган за надзор и изпълнение на регламента, съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗЕС.

(2) КРС, като национален координатор:

1. приема и координира уведомленията и жалби по Регламент (ЕС) 2022/2065;
2. организира и осигурява спомагателна дейност;
3. осъществява взаимодействие с Европейската комисия и координаторите за цифровите услуги за държавите членки;

(3) Като компетентен орган по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065 и чл. 49г от ЗЕС, КРС уведомява СЕМ и КЗЛД за случаи, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, предоставя необходимата информация, участва в съвместни проверки.

Чл. 6. (1) Съветът за електронни медии е компетентен орган по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065 и чл. 49г от ЗЕС.

(2) Съветът за електронни медии осъществява надзор върху доставчиците на посреднически услуги на платформи за споделяне на видеоклипове под юрисдикцията на Република България, по смисъла на чл. 2, ал. 6, във връзка с чл. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, за изпълнение на задълженията им по Регламент (ЕС) 2022/2065, с изключение на задълженията по чл. 25 и 27 от него.

(3) СЕМ уведомява КРС и КЗЛД за случаи, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, предоставя необходимата информация, участва в съвместни проверки и сътрудничи на КРС при подготовката на годишните доклади по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2022/2065.

Чл. 7. (1) Комисията за защита на личните данни, като компетентен орган по смисъла на чл. 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065, участва в координацията по тази инструкция по въпросите, свързани с обработването на лични данни при прилагането на чл. 26, параграф 3, чл. 28 от Регламент (ЕС) 2022/2065 в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Извън посочените в ал. 1 случаи КЗЛД участва в координацията по тази инструкция, като упражнява правомощията си само по Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

(3) КЗЛД уведомява КРС и СЕМ за случаи, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, участва в съвместни проверки и предоставя експертни становища по въпроси, свързани със защитата на личните данни, и сътрудничи на КРС при подготовката на годишните доклади по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2022/2065.

Глава III. Механизъм на координация

Чл. 8. (1) За целите на координацията и обмена на информация по тази инструкция КРС, СЕМ и КЗЛД определят свои контактни точки, чрез които се осигурява директна комуникация по въпросите, свързани с изпълнението на Регламент (ЕС) 2022/2065, ЗЕС и инструкцията. Данните за контактните точки се разменят с

изрична кореспонденция в срок до 7 (седем) работни дни след приемането на настоящата инструкция.

Глава IV. Процедури за уведомяване и обмен на информация

Чл. 9. (1) При получаване на сигнал или установяване на предполагаемо нарушение на Регламент (ЕС) 2022/2065 компетентният орган уведомява другите органи, когато случаят засяга техните правомощия.

(2) Уведомяването се извършва в писмена форма, включително по електронна поща, в срок до 7 (седем) работни дни от установяване на случая.

(3) При случаи със значително обществено въздействие уведомяването на органите на съдебната и/или изпълнителната власт се извършва незабавно, но не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа от установяване на случая.

Чл. 10. (1) Компетентните органи обменят информация, необходима за изпълнение на задълженията им по Регламент (ЕС) 2022/2065 и Закона за електронните съобщения.

(2) Обменът на информация се осъществява при спазване на изискванията за защита на класифицираната информация, търговската тайна, личните данни или друга защитена със закон информация

(3) При поискване от друг компетентен орган необходимата информация се предоставя в следните срокове:

1. при случаи, свързани с националната сигурност, обществената безопасност и здраве, както и с неправомерно засягане на правата на малолетните и непълнолетните лица – до 24 (двадесет и четири) часа;

2. при случаи с фактическа и правна сложност – до 14 (четиринадесет) работни дни;

3. в случаите извън т. 1 и т. 2 – до 7 (седем) работни дни.

(4) Когато информацията е свързана с текуща проверка или е изисквана от координатора/компетентен орган на държава членка, срокът е до 5 (пет) работни дни.

Глава V. Съвместни проверки

Чл. 11. (1) Когато даден случай попада в компетентността на повече от един орган, проверката се извършва координирано. При реализиране на тези правомощия се използва механизма за координация, посочен в глава III.

(2) Компетентните органи могат да създават съвместни работни екипи за извършване на проверки.

(3) Съвместни проверки на място се извършват по предложение на някой от компетентните органи, който изпраща искане до друг орган, в което са посочени целите, проверяваното лице, други обстоятелства от значение за проверката. За проверки на място се прилага предвиденият ред в чл. 323к и следващите от ЗЕС.

(4) Предварителна проверка за наличие на обосновано предположение за извършено нарушение се извършва от компетентния орган в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на сигнала/жалбата.

(5) Съвместната проверка се извършва в срок до 1 (един) месец от получаване на сигнала/жалбата. В случаите на фактическа и правна сложност или по обективни причини, срокът може да се удължи на 2 (два) месеца. При проверката се изготвя констативен протокол.

Чл. 12. (1) КРС и СЕМ прилагат съответните мерки в рамките на предоставените им от ЗЕС правомощия.

(2) При необходимост органите съгласуват предприемането на мерки с оглед избягване на противоречиви действия/решения.

(3) Редът за налагане на глоби и имуществени санкции е регламентиран в Глава двадесета „а“, Раздел II от ЗЕС.

Глава VI. Поверителност и защита на данните

Чл. 13. (1) Компетентните органи осигуряват защита на информацията, получена при осъществяване на контрола по Регламент (ЕС) 2022/2065, ЗЕС и при изпълнение на тази инструкция.

(2) Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

(3) Информацията се използва само за целите на надзора и изпълнение на Регламент (ЕС) 2022/2065.

Глава VII. Отчетност, доклади и публичност

Чл. 14. (1) Компетентните органи прилагат Регламент (ЕС) 2022/2065 при спазване на принципите на прозрачност и свобода на информацията, като оповестяват данните относно осъществения контрол в рамките на своята компетентност.

(2) Оповестяването по ал. 1 се осъществява чрез координирано публикуване на информация на интернет страницата на съответния компетентен орган.

Чл. 15. (1) За изготвяне на единен доклад относно дейността на всички компетентни органи, съгласно чл. 55 от Регламент (ЕС) 2022/2065, СЕМ и КЗЛД предоставят цялата необходима информация на КРС.

(2) СЕМ и КЗЛД подпомагат КРС при подготовката на годишния доклад по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2022/2065.

(3) СЕМ и КЗЛД подават обобщен вариант на своята част от доклада до 31 март на текущата година към КРС.

(4) Обобщеният вариант включва:

1. основни дейности и резултати по Регламент (ЕС) 2022/2065 през предходната година;

2. брой случаи, проверки и санкции (при наличие);

3. основни рискове и тенденции;

4. препоръки за координация и бъдещи действия.

(5) КРС включва в националния доклад по чл. 55 от Регламент (ЕС) 2022/2065 обобщените части от СЕМ и КЗЛД, както и собствените данни, в съответствие със сроковете на Регламент (ЕС) 2022/2065 и ЗЕС.

(6) При необходимост КРС може да изиска допълнителна информация или уточнения от СЕМ и КЗЛД в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от получаването на обобщения вариант.

Заключителна разпоредба

§ 1. Инструкцията се приема на основание чл. 49е от Закона електронните съобщения от КРС, СЕМ и КЗЛД с решения.

§ 2. Инструкцията се изменя по предложение на някой от компетентните органи.

§ 3. Настоящата инструкция влиза в сила от